Restitutio duarum provinciarum Sardiniae familiae Cismontanae ordinis Minorum

Clemens PP. XIV. · 1770-01-10 · Latin

Dat. die 10. '

Januarii 1770, Anna J.

Antiquitus hi- na familizg or- diris s. Fran- cisci de obser- vanlia exta- bant, quarum altera Cismon- tana , altera Ultramontana nuncupabatur et regebantur una a ministro generali, alte- Ya à commis- sario generali.

Cum vero Sar- dinim 1:gnum occupatum fuit a rege ca- tholico — psze familie nüiie fuerunt alteri familie Ultra- Jnonitanie,cum onere obser- vandi statnla, et constitulio-

nes illius,

*

Postrecupera- -

tionum regni Sardiniz facta 1 Karolo Ema- nurle necessa- ria erum eva- sil dipnembhra- tio familiarum hujusmodi, ut qualibet suo superiori su- bjiciat,

XLIV,

Dismembrantur. due provincia ordinis minorum sancti.Fraucisci de Obser- vantia a familia Ultramontana ejus- dem, ordinis, et famili: CGismonta-

. ne ejusdem pariter ordinis restituun-

tur, ac :

. Clemens PP. XIV.

' Ad futuram rei memoriam,

$ 1 D.« ea , qu:e provide olim :

constitüta fuerunt, mutatis deinde re- rum. circumstantiis, ad anfiquum sta- tum restituere , idque potissimum ubi

&ublitnium personarum de apostolica.

Séde bene meritarum vota.ita expo- scaüt, et Nos in Domino conspicimus expedire. Duduim siquidem quemadmo- dum Nohis nuper exponi fecit dilectus filias Paschalis a. Varisio miutster ge- neralis ordinis ::inorum saacti Franci- sci de Observantia nuncupatorum , pe- steaquam: in. dicto ordine constitutio duarum familiarum Cismontaux nem-

.pe , et Ultramontane , quarum una a.

miaistro generali, et alia a commuesa- rio generali familie gubernarentur , se- cuta jam fuerat, duz provincie ordi- nis de Observantia hujusmodi in re- gno. Sardinig existentes ab: anno us- que MDLXXXI. familie Cismontanz dicti ordinis addictze extiterunt.

$. 2. Verum quia tunc Sardimiz regnum sub dominio eatholieorum re- gum Hispaniarum reperiebatur, hinc instante clar. mem. Philippo If. earum- dem Hispaniarum , duum vixit , re- ge catholico, memorate duz provin- cie alteri Ultramontanz | famili: aitri- butz tunc fuere , onere injuncto , ut propria statuta , et constitutiones ejus- dem Ultramontanz famili* :n eisdem duabus provinciis exeqni , et observari deberent. ; $. 9. Cum autem , sicut eadem expositio subjungebat dominium regni Sardiniz: hujusmodi in carissimurn in Christo filium Nostram Karolum Em- manuelem ejusdem Sardini:z regem il- lustrem postmodüm devenerit ipse ve- ro Karolus Emmanuel rex dnarum pro- vinclarum hujusmodi restitutionem Cis- montanz familie predicte , earumque subjectionem illi snperiori generali sive]pse minister ; sive commissaritts gene- ralis existat, una cum onere observan- di statuta, et constitutiones ejusdem Cismontanz familie per Nos concedi plurimum desideret.

€. 4. Nobis propterea dictus expo- nens humiliter supplicari fecit , ut in praemissis opportune providere, et nt infra indulgere de benignitate apostoli- ca dignaremur, Nos igitur ejusdem Ka- roli Emmanuelis votis hac in re, quan- tum cum Domic possumus , annnere, ipsumque exponentem specialibus: gra- tiis , et favoribus prosequi volentes , et a quibusvis excommunicationis, et in- térdicti , alüsque ecclesiasticis censuris , sententiis , et ponis quovis niodo , et quacumque de causa latis, si quas for- te incarrit , hujus tantum rei gratia ab- solventes , et: absolutum fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati , prefatas duas provincias ordinis mino- rum sancti Francisci de Observantia nuneupatorum iu Sardiuim reguo exi- stentes , et olim familie ' Cismorntanae ejusdem ordinis addictas , et ab ea. postmodum separatas, et Ultramonta- nz familie predicte , ut przrmittitur, attributas a dicta Ultramontana fami- lia auctoritate apostolica tenore przseu- tium segregamus , sejungimus et sepa— ramus, atque easdem, duas provincias sic segregatas, et a prefata Ultramon- tana familia sejunctas , ac separatas me- morate Cismontane familiz auctorita- te, et tenore predictis restituimus , et cam eadem familia Cismontana denuo , ac perpetuo unimus , annectimus, et in- corporamus. :

$. 5. Qua attenta restitutione , an- nexione , et. incorporatione , statuta , et constitationes apostolica auctoritate con- firmata , et. quz ejusdem GCismontanze familie propria suut, in duabus pro- vinciis quoque przdictis inviolabiliter , ac perpetao ab omnibus observanda , et exequenda esse eisdem auctoritate , et tenore volumus , precipimus , et mandamus.

$. 6. Decernentes easdem prasen- tes literas semper firmas, validas , et efficaces existere , et fore , suosque ple- .Dartos, eL inlegros effectus sortiri , et obtinere , ac

illis, ad quos spectat , et pro tempore quandocumque spectabit in omnibus ,-et per omnia plenissime suffragari , ac ab eis respective invio- labiliter observari.

$. 7. Sicque in premissis per quos-

cumcue judices ordinarios, et delega-.

tos etiam causarum palatii ^ apostolici

auditores judicari, et definiri debere,

ac irritum , et inane , si secus super his 2 quoquam quavis anctoritate scien-

ler, vel ignoranter contigerit atten- tari.

Et preces ob- secundans re- gis Karol: Ema nnuelis iterum Ponufex dis- membratio.- nem indulget.

Et in vim dis- membrationig statuta,et con- stilutiones co- munia utrique familiz red- duntur.

Clausula pre- Seryativa.

Decretumirri- taus.

Derogtio con- Lrariurum.

$. 8. Non obstantibus praemissis , ac constitutionibus , et ordinationibus apostolicis, nec non» quatenus opus sit, ordinis, et prowinciarium hujusmodi etiam Juramento , confirmatione aposto- liea, vel quavis firmitate alia robora- Tis statutis , et consuetudinibus; privi- legiis quoque indultis, et literis aposto- liis superioribus , et personis sub qui- busemmque tenoribus, et formis , ac €um quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis , aliisque efficacioribus, efficacissimis , ac insolitis clausulis , ir- ritantibusque , et aliis decretis in gene- re , vel in specie, ac aliis in -coutrarium quomodolibet concessis approba- tis, et innovatis. Quibus omnibus ,. et singulis illoruma tenores praesentibus pro plene, et sufficienter expressis ; ac de verbo ad verbum insertis habentes , illis alias in. sno robore permansuris, ad praemissorum effectum , hae vice dum- taxat, specidliter , et. expresse deroga- mus , £:xeterisque contrariis quibuscum - que. Datam Rome apnd sanctam. Ma- riam. majorem sub annulo piscatoris , die decima januarii millesimo septingeniesimo septuagesimo , pontificatus jNosii anno primo,

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Bullarii Romani continuatio, tome IV. Rome: Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1841. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Historical synopsis, source notes, dating and subscriptions are retained as this witness gives them; literal abbreviations are not expanded. Revision: 2026-10-26T12:55:47Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.